

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 974/2546 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล
บางเขน

โจทก์

นาง วิสัย จงสมชัย กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224, มาตรา 379

ธ. ทำสัญญาประกันตัวผู้ต้องหา กับโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาให้ตามกำหนด ถ้าผิดนัดยินยอมชดใช้เงิน 120,000 บาท การที่ ธ. ไม่ส่งตัวผู้ต้องหาในวันที่ 17 เมษายน 2542 ซึ่งเป็นวันที่กำหนด จึงเป็นการผิดนัดตามสัญญาประกันอันจะต้องเสียค่าปรับนับแต่วันนั้น แต่จำเลยจะผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยค่าปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ก็ต่อเมื่อโจทก์กำหนดค่าปรับและแจ้งให้ ธ. ทราบแล้วไม่ชำระตามมาตรา 204 โจทก์มีหนังสือทวงถามให้ ธ. นำเงินมาชำระในวันที่ 25 มิถุนายน 2542 เมื่อ ธ. ไม่ชำระจึงเป็นการผิดนัดต้องรับเสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามมาตรา 224 วรรคหนึ่ง โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับ 120,000 บาท นับแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2542

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน จำเลยที่ 1 เป็นภริยาพันโทวัชชัย จงสมชัย จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นบุตรพันโทวัชชัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 พันโทวัชชัยทำสัญญาประกันตัวนางสาวสายพิณ

อักษรวงศ์ ผู้ต้องหาต่อโจทก์โดยตกลงว่าหากผิดสัญญาไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาได้ตามกำหนดนัด ยินยอมชดใช้เงินจำนวน 120,000 บาท เป็นค่าปรับฐานผิดสัญญา และเพื่อเป็นหลักประกันพันโทวัชรชัยใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองเป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหา ต่อมาเมื่อถึงกำหนดนัดส่งตัวผู้ต้องหาต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต้องเสียค่าปรับตามสัญญาเป็นเงิน 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2542 ซึ่งเป็นวันผิดนัดไม่ชำระค่าปรับให้แก่โจทก์จนถึงวันชำระเสร็จดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 2 ปี 228 วัน เป็นเงิน 23,620.20 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยที่ 1 จะฟ้องชำระให้แก่โจทก์ 143,620.20 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 พันโทวัชรชัยถึงแก่ความตาย จำเลยทั้งสองเป็นทนายโดยธรรมและผู้รับมรดกของพันโทวัชรชัย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 143,620.20 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระเงิน 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ความว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2542 พันโทวัชรชัย จงสมชัย ทำสัญญาประกันตัวนางสาวสายพิณ อักษรวงศ์ ผู้ต้องหาคดีอาญาต่อโจทก์ โดยตกลงว่าหากผิดสัญญายอมใช้เงิน 120,000 บาท และใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองเป็นหลักฐานในการประกันตัวผู้ต้องหาตามเอกสารหมาย จ.7 ถึง จ.9 ต่อมาพันโทวัชรชัยผิดสัญญาไม่ส่งตัวผู้ต้องหาให้แก่โจทก์

ในวันที่ 17 เมษายน 2542 ตามนัดโจทก์มีหนังสือทวงถามให้พันโทวัชชัยนำเงินจำนวน 120,000 บาทมาชำระในวันที่ 25 มิถุนายน 2542 ตามเอกสารหมายเลข จ.11 แต่พันโทวัชชัยเพิกเฉยครั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2543 พันโทวัชชัยถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจวาย ตามมรณบัตรเอกสารหมายเลข จ.12 จำเลยที่ 1 เป็นภริยาและเป็นผู้จัดการมรดกของพันโทวัชชัย จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นบุตรพันโทวัชชัย ตามหนังสือและสำเนาคำสั่งศาลจังหวัดสระบุรีสำเนาทะเบียนสมรส และสำเนาทะเบียนราษฎร เอกสารหมายเลข จ.19 ถึง จ.20 และ จ.2 ถึง จ.5 จำเลยทั้งสามเป็นทายาทโดยธรรมและเป็นผู้รับมรดกของพันโทวัชชัย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับ 120,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2542 อันเป็นวันที่พันโทวัชชัยผิดนัดไม่ส่งตัวผู้ต้องหาแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข จ.9 พันโทวัชชัยตกลงกับโจทก์ว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาให้แก่โจทก์ตามกำหนด ถ้าผิดนัดยินยอมชดใช้เงิน 120,000 บาท การที่พันโทวัชชัยไม่ส่งตัวผู้ต้องหาในวันที่ 17 เมษายน 2542 พันตำรวจโทวัชชัยจึงเป็นการผิดนัดตามสัญญาประกันอันจะต้องเสียค่าปรับนับแต่วันนั้น แต่จำเลยจะผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยค่าปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ก็ต่อเมื่อโจทก์กำหนดค่าปรับและแจ้งให้พันตำรวจโทวัชชัยทราบแล้วไม่ชำระตาม มาตรา 204 โจทก์มีหนังสือทวงถามให้พันโทวัชชัยนำเงิน 120,000 บาท มาชำระในวันที่ 25 มิถุนายน 2542 ตามเอกสารหมายเลข จ.11 แต่พันโทวัชชัยเพิกเฉย จึงถือได้ว่าโจทก์ได้กำหนดค่าปรับอันเป็นหนี้เงินและแจ้งให้พันตำรวจโทวัชชัยทราบแล้วไม่ชำระ เมื่อพันโทวัชชัยไม่ชำระเงินค่าปรับซึ่งเป็นหนี้เงินแล้ว จึงเป็นการผิดนัดก็ต้องรับผิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับ 120,000 บาท นับแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2542 อันเป็นวันที่พันโทวัชชัยผิดนัดไม่นำ

เงินค่าปรับมาชำระแก่โจทก์จนถึงวันฟ้องคิดเป็นเงิน21,895.89 บาท และดอกเบี้ยที่โจทก์ขอจากค่าปรับตามสัญญาประกันในอัตราร้อยละ7.5 ต่อปีของต้นเงิน 120,000 บาท นั้นหาใช่เป็นเบี้ยปรับซ้ำซ้อนกับค่าปรับดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยไม่ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระดอกเบี้ยก่อนฟ้องจำนวนเงิน21,895.89 บาท แก่โจทก์ด้วย นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(กิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์-สุรชาติ บุญศิริพันธ์-กำธร โพธิ์สุวรรณกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หนี้เงินถ้าลูกหนี้ผิดนัดมีผลให้ลูกหนี้ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 สัญญาประกันตัวผู้ต้องหาก่อให้เกิดหนี้แก่ผู้ประกันที่จะต้องส่งตัวผู้ต้องหาแก่พนักงานสอบสวนตามนัด อันเป็นหนี้กระทำการซึ่งการผิดนัดในส่วนหนี้กระทำการนี้ไม่มีผลให้ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย ส่วนข้อสัญญาที่ว่าถ้าผิดนัดยินยอมชดใช้เงิน 120,000บาท เป็นสัญญาเบี้ยปรับ อันเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอันเป็นหนี้เงิน ถ้าผู้ประกันผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัดตามมาตรา 224 พนักงานสอบสวนกำหนดให้ผู้ประกันส่งตัวผู้ต้องหาวันที่ 17 เมษายน 2542อันเป็นกำหนดเวลาชำระ

หนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินในส่วนของหนี้กระทำการส่งตัวผู้ต้องหาตามมาตรา 204
วรรคสอง เมื่อผู้ประกันไม่ส่งตัวผู้ต้องหาตามนัดจึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ 17
เมษายน 2542 ต้องชดใช้เงิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นเบี้ยปรับให้แก่พนักงานสอบสวน
แต่เบี้ยปรับที่เป็นหนี้เงินนั้น แม้จะถึงกำหนดชำระแล้วก็ตามแต่จะถือว่าเป็นหนี้ที่มี
กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินไม่ได้เพราะวันที่พนักงานสอบสวนกำหนด
นั้นเพื่อประสงค์ให้ส่งตัวผู้ต้องหา มิใช่ประสงค์จะกำหนดให้เป็นวันชำระหนี้เงินในวัน
รุ่งขึ้นด้วยดังนั้น ผู้ประกันจะตกเป็นผู้ผิดนัดที่จะต้องเสียดอกเบี้ยตามมาตรา 224 ก็
ต่อเมื่อพนักงานสอบสวนได้เตือนให้ผู้ประกันชำระเบี้ยปรับภายในเวลาอันสมควร
แล้วผู้ประกันไม่ชำระตามมาตรา 204 วรรคหนึ่ง ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนมี
หนังสือทวงถามให้ผู้ประกันชำระเบี้ยปรับในวันที่ 25 มิถุนายน 2542 ผู้ประกันไม่
ชำระ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2542 ต้องเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันที่ดังกล่าว ไพโรจน์ วายุภาพ